

Regress der Motorfahrzeugversicherung bestreiten

Wenn deine Versicherung Geld zurückfordert — Beispiel

Versicherte Person	Katja Meili, 9300 Wittenbach
Kanton	St. Gallen
Versicherung	AutoSicher Versicherung AG
Sachverhalt	Nach Unfall zahlte Versicherung Schaden an Dritte aus, fordert nun CHF 2'500.– Regress mit Verweis auf 'grobe Fahrlässigkeit' wegen Handynutzung

Frau Meili wird von ihrer eigenen Versicherung mit einem Regress konfrontiert, der auf eine behauptete, aber nicht bewiesene Handynutzung während der Fahrt gestützt wird.

Rechtliche Einordnung

Ein Regress der Versicherung gegen die versicherte Person ist nur bei grobfahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten zulässig; die Beweislast dafür liegt bei der Versicherung. Eine blossе Vermutung ohne konkreten Nachweis (z. B. Handyauszug, Zeugenaussage) genügt regelmässig nicht.

Entwurf: Bestreitung

AutoSicher Versicherung AG

Betreff: Regressforderung Schadenfall Nr. [...]

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bestreite die Regressforderung von CHF 2'500.–. Die behauptete Handynutzung während der Fahrt trifft nicht zu und wurde von Ihnen bislang nicht belegt. Ich bitte um Vorlage der Beweismittel, auf die Sie sich stützen, sowie um Überprüfung der Regressforderung.

Freundliche Grüsse, Katja Meili

Praktische Hinweise

- Handyauszug des Providers als Gegenbeweis anfordern/vorlegen, falls Nutzung wirklich nicht stattfand.
- Regressforderungen genau auf die Beweislage prüfen, bevor bezahlt wird.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).